

징 계 요 구

1. 제 목 : 부적절한 수의계약 요구 및 공사 관리·감독 부적정
2. 징계대상자 : □□□□□□ ○○○○○○ ◎사원
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) ****.**,**. □□□□□□ □□□에 입사하여 현재까지 ■■(▲▲) 업무를 담당하고 있으며, ****.**,**. □□부로 ▲▲과장 직무대리로 근무하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

1) 부적절한 수의계약 요구에 관한 사항

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있고, 공단 「계약사무규정」 제4조(계약의 원칙) 제1항은 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목 5)에 따르면 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 여성기업지원에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 여성기업과 물품의 제조·구매·임차계약 또는 용역계약을 체결하는 경우 수의계약을 체결할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 수의계약 체결 시 관련법령과 공단 제 규정에 따라 수의계약 요건에 맞는 업체와 수의계약을 체결할 수 있도록 하여야 할 것이며, 계약 내용은 신의성실의 원칙에 따라 추진되어야 할 것입니다.

2) 공사 관리·감독에 관한 사항

공단「계약사무규정」 제84조(감독) 제1항은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결할 경우에 그 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약서, 설계서 기타 관계서류에 의하여 스스로 이를 감독하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 임직원은 전기공사 등 공사 추진 시 공사감독관을 임명하고 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 공사의 관리 및 감독 업무를 성실히 수행하여 공사가 원활히 추진될 수 있도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 부적절한 수의계약 요구에 관한 사항

□□□□□□ 로봇▲▲▲ 확장을 위한 전기공사의 경우 징계대상자가 기존에 공사를 추진한 실적이 있는 ‘☐업체(여성기업 또는 장애인기업 미 해당)’ 과 공사를 추진하기 위하여 ‘☐업체’에 연락하여 수의계약을 체결할 수 있는 여성기업을 알아봐 달라고 부탁을 한 사실이 있고,

그 결과 ‘☐업체’에서 여성기업인 ‘☐업체’에게 명의를 대여하도록 요청하여 여성기업인 ‘☐업체’가 □□□□□□과 수의계약을 체결하였으나, ‘☐업체’는 수의계약만 체결하고 실제 시공은 ‘☐업체’가 수행한 것으로 확인되었습니다.

2) 공사 관리·감독에 관한 사항

징계대상자는 ▲▲. ✕✕공사의 공사감독자로 임명되어, 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 통신공사 계약상대방인 ‘☐업체’가 공사를 성실히 수행하는지 여부에 대한 관리·감독하여야 함에도, ‘☐업체’에서 계약만 체결하고 ‘☐업체, ☐업체’이 시공한 사실을 묵인하는 등 관리·감독을 소홀히 한 사실이 있습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 로봇▲▲▲ 확장공사가 가지는 부담감과 ★★☆☆ 등 상급자들의 관심에 따라 전기 관련 업무를 잘 알고 있는 담당자로서 책임을 다하기 위하여 평소에 잘 알고 있는 업체를 소개하게 되었다고 진술하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 "1)"의 '☞업체'가 수의계약을 체결할 수 없는 업체임에도 징계대상자가 희망하는 업체와 공사를 추진하기 위하여 다른 여성기업의 명의를 대여하도록 요청한 사실이 있으므로 이는 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「계약사무규정」 제4조(계약의 원칙) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)를 위반한 행위로 판단되며,

징계대상자가 "2)"의 공사감독자로서 관리 감독 업무를 소홀히 한 것은 공단 「계약사무규정」 제84조(감독)에 규정된 공사감독자의 임무를 소홀히 수행한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「계약사무규정」 제4조(계약의 원칙) 및 제84조(감독), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 따라 '경징계' 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

****. **.

감 사 ㉔㉔㉔